

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 182/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอำนาจ น้อยดัด

จำเลย

นายอำนาจ น้อยดัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371
ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 ปี ส่วน
ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางสาธารณะนั้นเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ชลช

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 จำคุก 15 ปี อีกบทหนึ่งด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 113,115)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 117,116)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 180,000 บาท (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ